

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1129/2535

นางจันทิมา บุญนา

โจทก์

นางรัชณี แซ่เจีย

จำเลย

นางรัชณี แซ่เจีย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยข้อ 2(ข) เป็นการโต้แย้ง
ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เป็นอุทธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริง คดีนี้มีทุนทรัพย์ชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไข
แล้ว ส่วนฎีกาข้อ 2(ก) เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ ในศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับ การวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2(ข) เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย และฎีกาข้อ
2(ก) ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชนและเป็น
สาระแก่คดีอันควรได้ รับการวินิจฉัย ด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้
พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 190,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (4 ตุลาคม
2531) จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 72)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 190,000 บาท ให้แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาข้อ 2(ข.) ของจำเลย เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตาม บทกฎหมายดังกล่าว ส่วน ฎีกาข้อ 2(ก) เป็นปัญหาที่มีไต่ยกขึ้น ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ทั้งเป็นปัญหา ข้อกฎหมายอันไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึง ต้อง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ดังนั้นที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 190,000 บาท ให้แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาข้อ 2(ข.) ของจำเลย เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตาม บทกฎหมายดังกล่าว ส่วน ฎีกาข้อ 2(ก) เป็นปัญหาที่มีไต่ยกขึ้น ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ทั้งเป็นปัญหา ข้อกฎหมายอันไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึง ต้อง

ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ดังนั้นที่ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>